保險法主題整理：特約條款

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §66-§68
共計 3 題

壹、特約條款之效力與違反效果

一、109年第19題

下列有關特約條款之敘述，何者錯誤？

(A) 特約條款以履行不可能或不合法之事項為內容者，保險契約無效
(B) 當事人一方違反特約條款時，他方得於除斥期間內解除契約
(C) 當事人一方違反特約條款時，他方當事人得於知悉後一個月內解除契約
(D) 與保險契約有關之一切事項，不問過去現在或未來，均得以特約條款約定之

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗（本題問「何者錯誤」）	依保險法§68，特約條款內容不合法或不可能時，其「特約條款」無效，而非整個保險契約無效。本選項誤將特約條款無效擴大為整個契約無效
(B)	☑ 正確	依保險法§68，當事人之一方違反特約條款時，他方得解除契約，且此解除權有除斥期間之限制
(C)	☑ 正確	依保險法§68，違反特約條款之解除權，自他方當事人知悉後一個月內行使
(D)	☑ 正確	依保險法§66，特約條款為當事人於保險契約基本條款外，承認履行特種義務之條款，與保險契約有關之一切事項，不問過去、現在或將來，均得以特約條款定之

[!NOTE]
重點整理

1. 特約條款涵蓋範圍廣泛：過去、現在、未來事項均可約定（§66）
2. 違反特約條款：他方得於知悉後**1個月內**解除契約（§68）
3. 特約條款不合法/不可能→**特約條款無效**，非整個保險契約無效

貳、特約條款之司法實務見解

一、113年第21題

疏浚業者甲以其所有的一艘老抽砂船向產險業者乙投保船舶保險，該船市價及保險金額同為3,000萬元，因船舶老舊且非航行用船，保單特別約定「保險期間船舶航行不得超出臺北港」並約定適用中華民國法。保險期間，甲另外承攬澎湖馬公港疏浚工程，抽砂船駛往馬公港途中於臺中港外海擱淺受損，甲耗費 2,000 萬元進行船舶救助，另船舶維修費 2,500 萬元。如依實務判決見解，本案乙保險人責任為何？

(A) 主張甲違反特約條款，自違反之時起，保單即刻失效，乙無須理賠
(B) 主張甲違反特約條款，乙如於一個月內解除契約，即無須理賠
(C) 特約條款顯失公平，應屬無效，乙應賠償保險金額3,000萬元
(D) 特約條款顯失公平，應屬無效，並依保險法第33條規定，乙應賠償4,500萬元

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	違反特約條款並非保單「即刻失效」，依保險法§68，他方當事人取得的是「解除權」，須於知悉後1個月內行使，非自動失效
(B)	☑ 正確	甲違反「航行不得超出臺北港」之特約條款，依保險法§68，乙保險人得於知悉後1個月內解除契約，解除後無須理賠
(C)	✗ 錯誤	該特約條款係因船舶老舊且非航行用船之特性而約定，屬當事人基於自由意志之合理限制，依實務見解並非顯失公平
(D)	✗ 錯誤	同(C)，特約條款有效。且保險法§33係關於避免損害費用之規定，與本題情形無關

[!NOTE]
重點整理

1. 違反特約條款→保險人取得**解除權**（非自動失效），須於知悉後1個月內行使
2. 特約條款之合理性：基於保險標的特性所為之限制（如航行範圍），實務認為有效
3. 保險法§68解除權的行使效果：解除後保險人無須對該事故負理賠責任

參、未來事項特約條款之效力

一、113年第24題

關於未來事項之特約條款，在訂約地為不合法而未履行者，保險契約之效力為何？

(A) 因客觀不能而契約無效
(B) 不拘束保險人
(C) 依然有效
(D) 不拘束被保險人

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	保險法§67規定，在訂約地為不合法而未履行者，保險契約仍為有效，非因客觀不能而無效
(B)	✗ 錯誤	依保險法§67但書，在訂約地為不合法而未履行者，保險契約仍有效，保險人仍受拘束
(C)	☑ 正確	依保險法§67：「應於將來履行之特約條款，於未屆履行期前危險已發生，或其履行為不可能，或在訂約地為不合法而未履行者，保險契約不因之而失效。」即契約依然有效
(D)	✗ 錯誤	保險法§67之效果是契約仍有效，並非不拘束特定當事人

[!NOTE]
重點整理

1. 保險法§67規定三種情形下，保險契約不因特約條款未履行而失效：
    - 未屆履行期前危險已發生
    - 履行為不可能
    - **在訂約地為不合法而未履行**
2. 此規定保護被保險人權益，避免因不可歸責事由導致契約失效
3. 區辨§67（未來事項特約→契約有效）與§68（違反特約→得解除）

肆、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
特約條款效力與違反效果			1						1
特約條款司法實務							1		1
未來事項特約條款							1		1
合計	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**3**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
特約條款範圍	過去、現在、未來事項均可約定（§66）
違反效果	他方得於知悉後1個月內解除契約（§68），非自動失效
不合法/不可能	特約條款無效，但保險契約本身不因此無效
未來事項特約	訂約地不合法而未履行→契約仍有效（§67）

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
特約條款無效（§68前段）	保險契約無效	特約內容不合法→僅特約無效，契約本身仍有效
違反特約條款（§68後段）	自動失效	違反特約→他方取得解除權，須主動行使，非自動失效
未來事項不合法未履行（§67）	違反特約條款（§68）	§67→契約保持有效；§68→得解除契約

本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 3 題，涵蓋特約條款之核心考點。